

《【문제2.4】

<사례>

반도체 설계 전문 기업인 A사는 최근 핵심 기술인 `초정밀 회로 설계도`의 유출로 큰 타격을 입었다. A사는 신규 채용 및 퇴직 관리 과정에서 다음과 같은 세 가지 사건에 직면하였다. 각 물음에 대하여 법적 쟁점을 논하시오.

(물음3) A사의 영업팀 대리인 丙은 경쟁 업체인 D사로부터 거액의 제안을 받고 재직 중 알게 된 A사의 `주요 고객사 납품 단가 및 계약 조건`이 담긴 내부 문건을 개인 이메일로 전송하였다. 丙은 해당 정보가 기술적 영업비밀은 아니므로 문제가 없다고 주장한다.》

<문제2.4의 물음3> 기술적 영업비밀이 아닌 정보 유출에 대한 징계 및 손해배상 청구 가능 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 영업팀 대리 丙이 주요 고객사 납품 단가 및 계약 조건이 담긴 내부 문건을 경쟁사에 유출하기 위해 개인 이메일로 전송하고, 해당 정보가 기술적 영업비밀이 아니므로 문제가 없다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <사안의 문건이 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 `부정경쟁방지법`)상 영업비밀의 요건을 충족하는지>, <설령 영업비밀에 해당하지 않더라도 재직 중 업무상 배임죄 등의 형사책임 및 징계 사유가 성립하는지>가 핵심 쟁점이다.

II. 영업비밀의 성립 요건

- "부정경쟁방지법 제2조 제2호"에서는 영업비밀을 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다 고 규정한다. "판례"는 다음의 세 가지 요건을 기준으로 영업비밀 여부를 판단한다.

1. 비공지성

- 비공지성이란 해당 정보가 간행물 등의 매체에 실려 있지 않거나 일반인에게 알려져 있지 않아 보유자를 통하지 않고는 정보를 입수할 수 없는 상태를 의미한다. 단순히 업계에 일반적으로 알려진 지식은 비공지성을 상실한 것으로 본다.

2. 경제적 유용성

- 경제적 유용성이란 해당 정보의 보유자가 정보의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상 이익을 얻을 수 있거나, 그 정보의 취득을 위해 상당한 비용이나 노력이 투입된 경우를 의미한다.

3. 비밀관리성

- 비밀관리성이란 사용자가 해당 정보를 비밀이라고 인식하고 그에 맞는 관리 조치를 취한 상태를 말한다. 과거에는 상당한 노력에 의한 관리를 요구하였으나, 법 개정을 통해 현재는 합리적인 노력에 의해 비밀로 유지된 경우를 의미한다. 문서에 대외비 표시를 하거나, 접근 권한을 제한하거나, 보안 서약을 징구하는 등의 조치가 이에 해당한다.

III. 영업비밀 침해행위 및 업무상 배임

1. 부정경쟁방지법상 침해행위

- 부정경쟁방지법은 계약관계 등에 의하여 영업비밀을 비밀로 유지하여야 할 의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 그 영업비밀의 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 영업비밀을 유출하거나 사용하는 행위를 침해행위로 규정한다. 재직 중인 근로자는 충실의무 및 비밀유지의무가 존재하므로, 이를 개인 이메일로 전송한 행위는 침해행위로 볼 수 있다.

2. 업무상 배임죄의 성립

- "판례"에 따르면 영업비밀이 아니더라도 그 자료가 타인에게 유출될 경우 기업에 손해를 끼칠 수 있는 경영상의 주요한 자산인 경우, 이를 유출하는 행위는 업무상 배임죄를 구성한다. 근로자가 장차 퇴사 후 자신의 영업을 위해 혹은 경쟁사에 제공할 목적으로 무단으로 자료를 반출하거나, 회사의 반환 요청에도 불구하고 이를 반환 또는 폐기하지 않는 행위는 회사와의 신임관계를 저버리는 배신적 행위로서 형사상 처벌 대상이 된다.

IV. 사안의 적용

1. 정보의 성격 분석

(1) 비공지성

- 사안의 구체적인 납품 단가나 특약 조건 등은 외부에서 쉽게 알 수 없는 정보에 해당한다. 따라서 비공지성을 만족한다.

(2) 경제적 유용성

- 고객사별 납품 단가 및 계약 조건은 경쟁업체가 이를 입수할 경우 입찰 경쟁이나 계약 체결 시 매우 유리한 고지를 점할 수 있게 하므로 경영상 유용한 정보로서 경제적 가치가 인정된다.

(3) 검토

- 丙이 유출한 내부 문건은 고객사별 맞춤형 납품 정보와 계약의 세부 조건을 담고 있다. 이는 A사의 영업 전략이 집약된 정보로서 경쟁 업체인 D사에 유출될 경우 A사의 시장 점유율 하락 및 가격 경쟁력 약화로 직결될 수 있는 유용한 정보다. 따라서 비공지성과 경제적 유용성을 모두 갖춘 경영상 영업비밀로 판단된다.

2. 丙의 행위 평가

(1) 비밀유지 의무 위반

- 丙은 영업팀 대리로서 해당 정보를 정당하게 취급할 권한은 있으나, 이를 사적인 목적(이직 제안에 따른 대가 제공 등)으로 외부로 반출할 권한은 없다. 개인 이메일로 전송한 행위는 이미 A사의 지배 영역을 벗어나 외부로 유출할 의사가 객관적으로 드러난 침해행위다.

(2) 부정 이익 도모 및 손해 발생 위험

- 거액의 제안을 받고 문건을 전송한 행위는 자신 또는 D사의 부정한 이익을 도모하려는 목적이 인정된다. 또한, 문건이 전송된 시점에서 A사는 해당 정보에 대한 독점적 통제권을 상실할 위험에 처하게 되었으므로 구체적인 손해 발생의 위험이 발생하였다고 볼 수 있다.

3. 丙의 주장 검토

- 丙은 해당 정보가 기술적 영업비밀이 아니라고 주장하나, 부정경쟁방지법은 기술적 정보뿐만 아니라 경영상의 정보(판매전략, 고객명단, 가격정보 등)를 명시적으로 보호 대상으로 규정하고 있다. 따라서 주요 고객사 납품 단가 및 계약 조건은 전형적인 경영상 영업비밀에 해당하며, 丙의 주장은 법률적 근거가 부족하다.

V. 결론

- 丙이 유출한 주요 고객사 납품 단가 및 계약 조건은 부정경쟁방지법상 경영상의 영업비밀에 해당한다. 丙이 이를 기술적 정보가 아니라는 이유로 문제가 없다고 주장하는 것은 영업비밀의 법적 범위를 오해한 것이다. 따라서 丙은 부정경쟁방지법 위반에 따른 형사처벌 및 A사에 발생한 손해에 대한 민사상 배상 책임을 지게 된다. 아울러 丙의 행위는 영업비밀이 아니더라도 회사의 주요 자산을 무단 반출한 것으로서 업무상 배임죄를 구성하며, 근로계약상 신뢰관계를 파괴하는 중대한 비위행위에 해당하여 징계해고 등 엄중한 인사 조치가 정당화될 수 있다.